

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/6193

הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – ביטול אחוז החסימה ותיקון הסכמי עודפים), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 81 בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 81 –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) בחלוקת המנדטים ישתתפו רק רשימות המועמדים שקיבלו קולות כשרים במספר שאינו פחות מאחוז החסימה הטבעי, לאחר שקלול קולות הסכמי העודפים; לעניין זה, "אחוז חסימה טבעי" – סך הקולות הכשרים לחלק במאה ועשרים מושבים."

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) חלוקת הקולות בין רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהן לעניין חלוקת המנדטים יועברו לרשימה שקיבלה את רוב הקולות ואין נפקא מינה אם הרשימה לא עברה את אחוז החסימה הטבעי."

2. תיקון סעיף 82 בחוק העיקרי – בסעיף 82 לחוק העיקרי –

(1) בכל מקום, המילה "שתי" והמילה "שתיהן" – יימחקו;

(2) בסעיף קטן (א), המילים "ובלבד שכל אחת מהם בפני עצמה קיבלה את אחוז הקולות הקבוע בסעיף 81(א)" – יימחקו.

3. תיקון חוק המפלגות. בחוק המפלגות, התשנ"ב–1992², אחרי סעיף 2 יבוא:

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.
² ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.

"רשימת תומכים 2א. על מנת להשתתף בבחירות לכנסת על מפלגה
מקדמית להגיש לרשם המפלגות את חתימותיהם של 5,000
בני אדם, שהם אזרחי ישראל בגירים ותושביה."

תיקון חוק מימון 4. בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973³, בסעיף 2(א) –
מפלגות

(1) במקום "1%" יבוא "מנדט";

(2) המילים "אך אינה משתתפת בחלוקת המנדטים לפי סעיף 81(א) לחוק
הבחירות" – יימחקו.

דברי הסבר

מחקרים אמפיריים במדע המדינה קושרים באופן חד-משמעי בין ריבוי מפלגות בפרלמנט,
לדמוקרטיה וממשלה יציבות יותר. כך, כאשר יש יותר מפלגות, חופש התמרון של מי שמרכיב את
הממשלה גדל. העלאת אחוז החסימה, לעומת זאת, פוגעת הן בייצוגיות והן ביציבות השלטונית.
הטענה השגורה שהעלאת אחוז החסימה מצמצמת את מספר המפלגות, ושצמצום במספר המפלגות
מגדיל את היציבות של הממשלה ושל המערכת הדמוקרטית – שגויה, כל עוד העלאת אחוז החסימה לא
מייצרת מפלגה עם רוב אבסולוטי.

בישראל עלה אחוז החסימה שלוש פעמים: בשנת 1992 מ-1% ל-1.5%, בשנת 2004 עלה אחוז החסימה
פעם נוספת מ-1.5% ל-2%, ובשנת 2014 עלה מ-2% ל-3.25%. יצוין שהעלאת אחוז החסימה לא הפחיתה
את מספר המפלגות שהתמודדו בבחירות.

העלאת אחוז החסימה עלולה לייצר עיוות ברצון הבוחר; בבחירות בשנת 1992, הבחירות הראשונות
אחרי העלאת אחוז החסימה ל-1.5%, גוש השמאל זכה ב-61 מנדטים, בעוד דה-פקטו גוש הימין זכה
במספר קולות גדול יותר.

עוד יצוין שבמדינות דמוקרטיות רבות כלל לא נהוג להחיל אחוז חסימה ובחלקן הנוסף אחוז החסימה
נמוך מזה שנהוג במדינת ישראל.

הצעת החוק מבקשת לבטל את אחוז החסימה על מנת להגדיל את מספר הבוחרים, לשרת באופן נאמן
את רצון הבוחר, להגדיל את הייצוגיות בכנסת ולחזק את יציבות הדמוקרטיה והממשלה. ביטול אחוז
החסימה הקבוע בחוק מתיר אחוז חסימה טבעי, שהוא סך הקולות הכשרים חלקי מספר המושבים
בכנסת, כלומר, חלקי 120 מושבים.

בשל ההצעה לביטול אחוז החסימה הקבוע כיום בחוק, נדרש גם תיקון עקיף בסעיף 2(א) לחוק מימון
מפלגות, התשל"ג-1973. לפי נוסח הסעיף כיום, מפלגה שקיבלה 1% מסך הקולות תקבל מימון של יחידת
מימון אחת. המשמעות היא שמפלגה שקיבלה אחוז מסך הקולות אך לא עברה את אחוז החסימה ולכן

³ ס"ח התשל"ג, עמ' 52.

אינה משתתפת בחלוקת המנדטים – תקבל מימון. מכיוון שלפי הצעת החוק אחוז החסימה הוא נמוך, ראוי שמפלגה תקבל מימון אם קיבלה לפחות מנדט אחד.

נדבך נוסף בהצעת החוק הוא שינוי שיטת הסכמי העודפים, כך שיותר משתי מפלגות יוכלו לזכות ביניהן הסכם עודפים. תיקון זה יעודד מפלגות לשתף פעולה על בסיס אידיאולוגי ערב הבחירות, ובכך יאפשר לבוחרים שיקוף ברור יותר של המפה הפוליטית. יודגש שקולות בוחרים למפלגות שלא יזכו למנדט בכנסת בשל אופן חלוקת הקולות יהיו חלק מהסכמי העודפים, ככל שמדובר בקולות כשרים. בשל ביטול אחוז החסימה, מוצע לתקן את חוק המפלגות, התשנ"ב–1992 ולחוקק חסם חלופי בדמות דרישה של 5,000 חתימות של בני אדם, שהם אזרחי ישראל בגירים ותושביה, לצורך התמודדות בבחירות לכנסת.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1839), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/1218) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/24/1067) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/4047).

הצעת החוק זהה לפ/24/4047 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)